

망실·훼손처리요령

〈0801-05〉

제정 2012. 07. 01
개정 2022. 09. 01

목 차

제 1 장 총 칙

제1조 목 적	3
제2조 적용범위	3
제3조 정 의	3
제4조 망실자산의 습득	3

제 2 장 보고 및 처리

제5조 망실·훼손의 보고 및 조치	3
제6조 조사확인	4
제7조 망실·훼손의 처리	4

제 3 장 변 상

제8조 변상심의	4
제9조 변상요건	5
제10조 변상책임자	5

제11조 변상액	5
제12조 변상확정	5
제13조 변상기한	6
제14조 변상통보 및 집행	6
제15조 변상특례	6
제16조 재심의 청구	6
제17조 재심의 청구의 처리	7
제18조 재심의 효력	7
제19호 관계부서에의 통보	7
부 칙	7

망실·훼손처리요령

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 고정자산관리요령 제36조의 규정에 의하여 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)의 소유 또는 점유하는 유형 고정자산의 망실 또는 훼손에 관한 처리절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 해양과기원 유형고정자산의 망실·훼손의 처리절차에 관하여는 다른 원규에 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 요령에 의한다.

제3조(정의) 이 요령에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “망실”이라 함은 고정자산 및 이에 준하는 물품이 도난, 화재, 분실, 기타 재해로 인하여 소유자 또는 점유자로부터 이탈된 것을 말한다.
2. “훼손”이라 함은 고의 또는 과실로 고정자산 및 이에 준하는 물품이 파손 또는 변질되어 본래의 용도에 사용 불가능하게 되거나 효용이 비정상적으로 감소된 것을 말한다.

제4조(망실자산의 습득) 망실한 고정자산을 발견 또는 습득한 자는 지체없이 당해 고정자산 계정책임자(이하 “계정책임자”라 한다)에게 이를 신고 또는 반납하여야 한다.

제 2 장 보고 및 처리

제5조(망실·훼손의 보고 및 처리) ①사용자 또는 사용책임자는 사용하는 고정자산의 망실 또는 훼손을 인지하였을 때에는 지체없이 망실·훼손보고서(별표 제1호)를 작성하여 원장에게 보고한 후 당해 계정책임자에게 제출하여야 한다.

②고정자산이 원내에서 분실, 도난, 화재, 기타 재해로 인하여 망실 또는 훼손되었을 때에는 당해 사용책임자는 지체없이 안전업무 담당부서장에게 통보하여 필요한 조치를 취해야 한다.

③고정자산이 연구 또는 수리 기타의 목적으로 해양과기원 관리지역 밖으로 반출되어 망실·훼손되었을 때에는 사용책임자 또는 사용자는 관할관서에 즉시 그 내용을 신고하여야 하며, 필요할 경우 분실 또는 유실물에 대한 수색작업을 행하여야 한다.

제6조(조사확인) 망실·훼손보고서 등을 접수한 계정책임자는 다음에 명기하는 사항을 조사 확인한 후 망실·훼손조사서(별첨 제2호)를 작성하여 기술지원위원회(이하 “위원회”라 한다)에 부의 요청을 하여야 한다.

1. 망실 또는 훼손된 자산의 소관부서장
2. 망실 또는 훼손된 자산의 사용자 또는 사용책임자
3. 자산의 망실 또는 훼손 발생일시·장소
4. 망실 또는 훼손된 자산의 계정과목, 자산번호, 품명, 규격, 수량, 훼손의 정도, 취득시기, 취득원가 및 장부가액
5. 망실 또는 훼손의 원인이 된 구체적인 사실 및 사용자 또는 사용책임자의 고의 또는 과실의 유무
6. 평시의 관리상태
7. 망실 또는 훼손의 발견동기
8. 망실 또는 훼손 후에 취한 조치
9. 기타 증거에 필요한 사항

제7조(망실·훼손처리) 계정책임자는 망실된 고정자산의 내용을 회계업무 담당부서에 통보하여야 하며, 또한 훼손된 고정자산에 관해서는 처분 또는 수리 등의 결과에 따라 그 내용을 회계업무 담당부서에 통보하여야 한다.

제 3 장 변 상

제8조(변상심의) ①위원회는 계정책임자가 제출한 망실·훼손 조사보고서와 변상책임 유무의 판정에 필요한 증거물 등을 근거로 변상책임자, 변상액 및 변상기한 등을 심의한다.

②위원회는 필요하다고 판단되는 경우 직접 망실·훼손 경위와 내용을 조사할 수 있다.

③위원회는 필요하다고 판단되거나 신청이 있는 경우 변상책임 대상자를 출석시켜 소명할 기회를 주어야 하며, 증인이 필요한 경우 제3자를 출석시킬 수 있다.

④위원회는 경미한 사항을 서면으로 결의할 수 있다.

⑤위원회는 변상책임 대상자에 대하여 징계처분 등 인사조치 의견이 있는 경우 인사위원회에 이를 제시할 수 있다.

제9조(변상요건) 망실·훼손 자산중 다음 각호의 경우에는 변상책임자가 그 금액을 변상하여야 한다.

1. 본인의 고의 또는 중대한 과실로 망실·훼손되었을 때
2. 망실·훼손이 확인된 경우로서 사용자 또는 사용책임자(현장책임자 포함)가 관리자로서의 의무를 태만히 하였음이 증명되었을 때

제10조(변상책임자) ①망실·훼손 자산의 변상책임자는 다음과 같다.

1. 망실·훼손에 직접 또는 간접적으로 책임이 있는자
2. 망실·훼손 자산의 사용자 또는 사용책임자

②전항의 경우에 있어서 사용자 또는 사용책임자 자산을 공동으로 관리하는 경우에는 그 손해 발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 진다. 다만 그 미친 정도가 불분명한 때에는 그 정도가 동일한 것으로 본다.

제11조(변상액) ①변상책임자에 대한 변상액의 사정은 다음의 기준에 의한다.

1. 자산을 망실한 경우에는 장부상 가액
2. 자산을 훼손한 경우에는 수선비 전액으로 하되 장부상 가액을 한도로 한다.

②변상액 대신 동일한 규격과 사양의 실물 변상이 가능한 경우에는 계정책임자가 위원회의 심의없이 변상을 명할 수 있다.

제12조(변상확정) 변상에 관한 사항은 원칙적으로 위원회의 심의를 거쳐 원장이 확정한다.

제13조(변상기한) 변상은 일시에 현금으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 변상책임자의 요청에 따라 급여 및 수당 합계액이 1/10 범위내에서 매월 분할 변상토록 기한을 정할 수 있다.(개정 '22. 09. 01.)

제14조(변상 통보 및 집행) 위원회의 간사는 판정 결과를 계정책임자에게 송부하여야 하며, 계정책임자는 이를 변상책임자에게 통보하고 집행하여야 한다.

제15조(변상특례 및 감면)(개정 '22. 09. 01.) ①내용연수가 만료되고 잔존가액이 200,000원 미만인 손망실 자산은 계정책임자가 잔존가액을 기준으로 변상액을 정할 수 있다.

②변상액의 집행시 보험등에서 그 일부 또는 전부가 변제되는 경우에는 그 금액을 차감할 수 있다.

③증여받은 장서가 망실·훼손된 경우에는 유사품목이 시가 또는 해당 장서의 복사 및 제본료 등을 감안하여 계정책임자가 변상액을 정할 수 있다.

④제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 계정책임자는 망실·훼손된 자산에 희소가치가 있다고 판단되는 경우에 변상액을 추정하여 위원회에 심의를 요청하여야 한다.

⑤위원회는 다음 각호에 해당하는 경우에는 심의를 통해 망실·훼손된 자산에 대한 변상액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다(신설 '22. 09. 01.)

1. 천재지변에 의해 망실·훼손된 경우(신설 '22. 09. 01.)
2. 불가항력의 사유로 망실·훼손된 경우(신설 '22. 09. 01.)
3. 망실·훼손에 해양과기원의 책임이 인정되는 경우(신설 '22. 09. 01.)
4. 변상책임자액 손해액의 전부 또는 일부를 변상하는 것이 적절하지 아니하다고 인정되는 경우(신설 '22. 09. 01.)

제16조(재심의 청구) ①변상책임자는 변상판정 및 변상지시가 부당하다고 인정한 때에는 본인이 변상지시서를 받은 날로부터 15일 이내에 재심의청구서(별표 제3호)에 의하여 재심의를 청구할 수 있다.

②재심의청구서에는 청구의 내용과 그 이유를 명백히 하고 그에 대한 증거서류 등을 첨부, 당해 계정책임자를 경유하여 위원장에게 제출하여야 한다.

제17조(재심의 청구의 처리) ①위원회는 재심의 청구가 이유없다고 인정한 때에는 이를 기각하고, 재심의 청구가 이유있다고 인정한 때에는 원처분을 취소하거나 그 내용을 변경한다.

②위원장은 재심의 청구를 수리하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 수리한 날로부터 1개월 이내에 이를 처리하여야 한다.(개정 '22. 09. 01.)

③위원회가 재심의한 결과 변상책임의 전부 또는 일부가 면제되었을 때에는 원장의 최종결정을 득하여 이미 납부한 변상금을 즉시 반환하여야 한다.

제18조(재심의 효력) 청구에 의하여 재심의한 사건에 대하여는 재차 재심의를 청구할 수 없다.

제19조(관계부서에의 통보) 당해 계정책임자는 변상책임에 대한 판정이 확정되면 회계업무 담당부서장 및 변상책임자 소속부서장에게 판정내용을 통보하여야 한다.(개정 '22. 09. 01.)

부 칙

이 요령은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2022년 9월 1일부터 시행한다.

별지 제1호

망실·훼손보고서

자산번호	품명	단위	수량	단가	금액	비고
망실 훼손 전말						
위와 같이 망실·훼손을 보고합니다. 년 월 일 부서명 : 사용자 : (인) 사용책임자 : (인)						

- 망실·훼손 전말은 6하원칙(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 어떻게, 왜)에 의거해서 상세히 기입할 것
- 배부처 : 장비 사용부서장 1부, 계정책임자 1부.

